מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ה' חשון, תשנ"ח
1/98
חוזר ביטוח חיים 98/1

לכבוד
חברות הביטוח - מנהלי אגף ביטוח חיים

א.ג.נ.,

הנדון: נספח העברת הבעלות על הפוליסה לפי תוכנית ביטוח מנהלים

בעקבות תלונות ציבור שהגיעו לידינו לאחרונה, אנו רואים צורך לתקן את סעיף העברת הבעלות על הפוליסה בפוליסות ביטוח מנהלים (להלן - סעיף העברת בעלות), כפי שהוא קיים כיום.

בנספח העברת בעלות המתווסף לפוליסה (במקרה של חתימה על הסעיף הנ"ל), מצויין כי אם המבוטח יפרוש משרותו אצל בעל הפוליסה מכל סיבה שהיא, תעביר החברה את הבעלות על נספח הביטוח היסודי על שמו של המבוטח. כלומר, גם במקרה של עזיבת עבודה בנסיבות שאינן מזכות את העובד (המבוטח) בפיצויי פיטורין, עוברת הבעלות על כל הכספים בפוליסה אוטומטית לידי המבוטח ולכן כל החזר כספי למעביד מותנה בהסכמת המבוטח.

בעת קשירת עסקת הביטוח, חותם בעל הפוליסה על מסמך אשר בו קיים לעיתים גם סעיף העברת בעלות אוטומטית. במקרים רבים, בעל הפוליסה אינו שם לב לקיום הסעיף הנ"ל או שאינו מודע לכל המשמעויות הנובעות ממנו.

לאור העובדה שלסעיף זה השפעות מרחיקות לכת על זכויות הצדדים (בעל הפוליסה והמוטב) וכדי למנוע טעויות נוספות, נראה לנו כי יש מקום, לתקן את נוסח הסעיף הנ"ל ולפרט את משמעותו.

להלן נוסח הסעיף המוצע שיוכנס לטופס עליו אמור לחתום בעל הפוליסה:

"האם להוסיף סעיף העברת בעלות אוטומטית ? כן / לא (הקף בעיגול).
משמעות סעיף זה הינה מתן הוראה בלתי חוזרת לפיה הבעלות על הפוליסה תעבור אוטומטית לידי המבוטח, אם תסתיים עבודת המבוטח אצל בעל הפוליסה מכל סיבה שהיא. בעל הפוליסה לא יוכל לקבל החזר כספי כלשהו או לעשות בכספים כל שימוש (שיעבוד, הלוואה וכו') ללא קבלת הסכמת המבוטח".

יש להבהיר כי במידה ובעל הפוליסה לא הקיף את אחת מהאפשרויות הנ"ל (כן/לא) הרי שברירת המחדל תהיה <u>ללא</u> העברת בעלות אוטומטית.

אנו מבקשים להכיל את השינוי האמור בכל נספחי העברת הבעלות שבחברתכם החל מקבלת מכתבי זה.

בכבוד רב,

רו"ח דורון שורר